

1500610-23.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500610-23.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500610-23.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2150809/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18301181 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2447/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2449/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2150809 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2447/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2449/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SOARES DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Alex Soares de Souza e Lucas Gonçalves, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, §§1º e 4º, I e IV do Código Penal. Segundo a denúncia, os acusados, no dia 04 de junho de 2021, às 02h12, na rua Rui Barbosa, 1751- Bela Vista, na cidade de Bauru-SP, agindo em concurso, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, um forno micro-ondas Eletrolux, avaliado em R\$ 250,00, conforme auto de exibição e apreensão e avaliação, pertencente à Fundação Toledo.

Boletins de ocorrência (fls. 24/29), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 37), relatório policial final (fls. 86/91), laudo pericial do local (fls. 103/109).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 64/66), foi concedida a liberdade provisória aos acusados, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pela decisão de fls. 113/114, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Ante o descumprimento das cautelares, foi revogada a benesse e decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 142/143).

Os réus foram citados (fls. 197 e 199), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 203).

Na decisão de fls. 213/214, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 277/279, as partes desistiram da oitiva da testemunha PM Fábio Antônio Pacheco Godoy, homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidos a vítima, a testemunha de acusação/defesa e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 284/288 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, os maus antecedentes de Alex, o reconhecimento da reincidência específica de Lucas, da agravante do "estado pandêmico", além da confissão, constatando-se a majorante do "repouso noturno" com a fixação do regime inicial fechado para ambos os acusados.

Já a Defensoria às fls. 291/304, pleiteou pelo reconhecimento da insignificância penal, ou, subsidiariamente, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, ou o decote da qualificadora do concurso de agentes, a fixação da pena-base no mínimo legal, compensando-se a reincidência com a confissão, o afastamento da agravante do "estado pandêmico" e da majorante do "repouso noturno", valorando-se a tentativa, com o lançamento de regime mais brando e a substituição da privativa por restritivas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 24/29), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 37), relatório policial final (fls. 86/91), laudo pericial do local (fls. 103/109).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A parte representante da vítima, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que foi comunicada após o alarme do 'Instituto Toledo' ser acionado. Afirmou que constatou que a porta e a grade da cozinha tinham sido arrombadas. Informou que foram quebrados alguns vidros. Esclareceu que uma equipe de policiais entrou em contato indagando se havia sido subtraído um micro-ondas, pois duas pessoas foram detidas com o equipamento.

O policial militar Márcio Chamorro, na fase judicial (mídia SAJ) disse, em resumo, que foram acionados a respeito de um furto. Afirmou que a assistente social, presente ao local, reportou que havia sido subtraído um micro-ondas Electrolux branco. Informou que, em patrulhamento pelo bairro Bela Vista, flagraram os acusados carregando o mencionado micro-ondas. Esclareceu que eles confessaram a prática delitiva.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, os acusados, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) em suma, confessaram o delito.

De outro lado, as qualificadoras estão delineadas.

Com efeito, o laudo pericial atestou o rompimento dos obstáculos.

A conclusão caminha em sentido às declarações da representante da vítima que mencionou que a porta e a grade da cozinha tinham sido arrombadas, enquanto os vidros estavam quebrados.

Já o concurso de agentes pode ser extraído dos interrogatórios dos acusados (fls. 08 e 16), bem como pelo depoimento do policial, tendo em vista que eles foram surpreendidos carregando o objeto subtraído.

Até por isso, não é caso de tentativa.

Ainda que não haja necessidade (teoria da amotio), os acusados foram surpreendidos em local diverso, carregando o micro-ondas.

Em outras palavras, para além da própria consumação, detinham a posse "mansa e pacífica" do equipamento.

De outro lado, a majorante do "repouso noturno" deve ser aplicada.

Ocorre que, em razão da menor vigilância, a citada causa de aumento é incidente, ainda que estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido:

Ementa: Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida.

Repouso noturno - Crime praticado em período de menor vigilância - Majorante pode ser reconhecida mesmo em área comercial - Pleito de afastamento desacolhido. Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade - Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável - Recurso provido em parte para reduzir o acréscimo aplicado. Continuidade delitiva com furto apurado em processo distinto - Feitos que não foram reunidos na origem e geraram apelações distribuídas em Câmaras diferentes - Aplicação do artigo 71 do Código Penal deve ser realizada no Juízo das Execuções - Recurso provido em parte para afastar o acréscimo do crime continuado

(STJ, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000197-85.2018.8.26.0660, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 19/08/2022)

Depois, com fulcro na proporcionalidade, também tem-se pela manutenção da causa de aumento.

Além disso, eis a redação do art. 155, §1º do Código Penal: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Da simples leitura, possível concluir que não há limitação ao delito simples.

Tanto é assim, que o §4º assim preconiza: § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

Na mesma linha, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, de 04/11/1940, item 56: É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado "durante o período do sossego noturno".

Portanto, a aplicação visa homenagear a individualização da pena, verdadeiro direito fundamental.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155, §§1º e 4º, I e IV do Código Penal.

Tampouco, é caso de reconhecimento da insignificância penal.

Ocorre que o delito, mediante duas qualificadoras, impede a aplicação da benesse.

No aspecto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DANOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA. RÉU REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores:

(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)" (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

3. A despeito do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de perícia, mantém-se a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, sendo um deles reincidente, tendo havido danos ao estabelecimento comercial da vítima, a afastar o postulado da insignificância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 2000899 / MG, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/08/2022)

Sob outro aspecto, devem os réus permanecerem custodiados.

O acusado Alex é portador de maus antecedentes (feito nº 0007236-

77.2013.8.26.0024), além de ter cometido o mesmo crime em 10/01/2022 (feito nº 1500273-16.2021.8.26.0600, antes dos fatos aqui tratados, em município diverso).

Já o acusado Lucas é reincidente (feito nº 0002142-35.2017.8.26.0081), além de ter cometido outros dois delitos, posteriormente (feitos nº 1507469-72.2021.8.26.0071 e 1508421-51.2021.8.26.0071).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este cancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a

ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Além disso, após a concessão da liberdade provisória, mediante cautelares, tomaram rumo ignorado.

Assim, a segregação também serve para preservar a aplicação da lei penal.

Passo à fixação da pena.

Réu Alex Soares de Souza

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu, como dito, possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que cometido o crime contra a parte que experimentou prejuízos (portas e grades arrombados, vidros quebrados).

Uma das qualificadoras, depois, deve ser vista como desfavorável.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA.

DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.

1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.

2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2113232 / T0, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/06/2022)

Por fim, a culpabilidade não transborda das barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/2, atingindo, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na mesma fase, o acusado confessou o delito.

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser atenuada em 1/6, perfazendo 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) diárias.

Na derradeira, presente a majorante do "repouso noturno".

Por isso, a pena é aumentada em 1/3, totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Réu Lucas Gonçalves

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que cometido o crime contra uma Fundação, a qual experimentou prejuízos (portas e grades arrombados, vidros quebrados).

Uma das qualificadoras, depois, deve ser vista como desfavorável.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA.

DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO.

1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.

2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito.

3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJE 28/9/2020).

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada

circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2113232 / TO, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/06/2022)

Por fim, a culpabilidade não transborda das barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/3, atingindo, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na intermediária, como dito, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

Na mesma fase, o acusado confessou o delito, atenuante a ser compensada com a reincidência (fls. 254/256).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(STJ, 3ª Seção, RESp 1341370 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E

QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.

(...)

(STJ, 3ª Seção, HABEAS CORPUS Nº 365.963 - SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/10/2017)

Portanto, a reprimenda permanece hígida.

Na derradeira, presente a majorante do "repouso noturno".

Por isso, a pena é aumentada em 1/3, totalizando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos réus.

O regime é o inicial fechado para ambos os acusados.

Ocorre que Alex é portador de maus antecedentes e Lucas é reincidente.

Além disso, os vetores da pena-base (circunstâncias e consequências) foram considerados deletérios.

No aspecto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.

REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, "C", e § 3º, DO CP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Para o julgamento, por esta Corte Superior, de agravo regimental em matéria penal, não cabe intimação da defesa acerca da data em que será realizada a respectiva sessão de julgamento, nem haverá, em regra, sustentação oral.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas duas circunstâncias do art. 59 do Código Penal - maus antecedentes e utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria -, o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

5. Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", c/c § 3º, do Estatuto Repressor.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 690703 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 08/02/2022)

A reincidência, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, impedem a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida na ação penal e, desta feita: CONDENO o réu ALEX SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos, a cumprir a pena 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§1º e 4º, I e IV do Código Penal; CONDENO o réu LUCAS GONÇALVES, qualificado nos autos, a cumprir a pena 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§1º e 4º, I e IV do Código Penal.

Nego aos acusados o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem

que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA